

1500995-84.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... patrulhamento, fruto de operação de combate ao tráfico, quando se depararam com o réu que demonstrou nervosismo. Na abordagem, localizaram as drogas nas vestes do réu, bem como celular que era produto de crime, segundo consulta realizada pelo IMEI.

Assim, a confissão do tráfico restou confirmada pelos depoimentos dos policiais inquiridos sob o crivo do contraditório.

E, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500995-84.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500995-84.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258282/2022 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 27568700 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 2258282 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

GABRIEL ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 180, caput, do Código Penal em concurso material de crimes (art. 69), porque no dia 21 de setembro de 2022, por volta de 11h20, na Rua Uruguai, nº 340 - Laranja Azeda, na cidade de Bom Jesus dos Perdões/SP, nesta comarca de Nazaré Paulista/SP, o denunciado trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 69 pedras de crack e 45 papелotes de cocaína, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que em data, hora e local incertos, o denunciado adquiriu em proveito próprio um aparelho de celular, modelo J7 Pro, cor preta, e numero de IMEI

358776083651912, que sabia ser produto de crime.

Conforme a exordial acusatória, determinado a praticar o tráfico de drogas, GABRIEL providenciou porções de cocaína e crack, e com elas dirigiu-se à via pública a fim de encontrar compradores. Deixou as porções em um buraco no muro, próximo de onde se posicionou, manteve em suas vestes as porções de cocaína e um aparelho celular. Até o momento da abordagem policial, já havia arrecadado R\$ 400,00 com a atividade criminosa.

Policiais militares em patrulhamento pelo local avistaram o denunciado em atitude suspeita, pois ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo. Abordado e revistado, com ele foi localizado no bolso de sua calça 45 papелotes de cocaína, e R\$ 45,00 em dinheiro. Também foi encontrado o celular citado anteriormente, o qual era produto de furto. Indagado pelos policiais, o abordado mostrou um buraco no muro, onde havia escondido 69 pedras de crack.

Denúncia às fls. 56/59.

Auto de prisão em flagrante à fl. 1.

Boletim de ocorrência às fls. 2/4.

Boletim de ocorrência do furto antecedente às fls. 5/6.

Auto de exibição e apreensão à fl. 11.

Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 12/13.

Fotografia das drogas às fls. 24/25.

Audiência de custódia, na qual houve a homologação do flagrante e decretação de prisão preventiva (fls. 36/39).

O réu se deu por notificado à fl. 68 e apresentou defesa preliminar à fl. 73.

A denúncia foi recebida em 13/10/2022, na mesma ocasião foi designada audiência de instrução e julgamento às fls. 74/75.

Laudo químico-toxicológico definitivo às fls. 86/88.

Audiência de instrução, debates e julgamentos pelo sistema audiovisual, ocasião em que o Ministério Público requereu a procedência da ação penal e a defesa a aplicação da pena com redutor máximo e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de constatação preliminar (fls. 12/13), laudos periciais (fls. 86/88), bem como pelas provas orais coligidas.

A autoria é certa.

A testemunha de acusação Patrick da Silva Xavier disse, em juízo, que estava em operação eo Bom Jesus dos Perdoes e, em patrulhamento, em local conhecido pelo tráfico. Ao adentrar na via, o réu demonstrou nervosismo. Em busca pessoal, localizaram as drogas nas vestes do réu e um aparelho celular que seria produto de furto pelo IMEI, no mesmo município. O réu informou que na altura do numero 240 havia um muro onde havia mais drogas. Localizaram as drogas naquele local. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Filippi Barbosa Bucciarelli.

Analisando as provas coligidas aos autos, patente a autoria e a materialidade delitivas.

O réu, em juízo, confessou o fato. Disse que estava com as drogas e com o celular. As drogas eram de Ricardo. Ele pediu para que ficasse no ponto para ele. Nisso a polícia chegou. Estava no ponto para ele em troca de droga sem pagar. É usuário de drogas. Não sabia que o celular era produto de crime.

Lado outro, relataram as testemunhas inquiridas em audiência que estava em patrulhamento, fruto de operação de combate ao tráfico, quando se depararam com o réu que demonstrou nervosismo. Na abordagem, localizaram as drogas nas vestes do réu, bem como celular que era produto de crime, segundo consulta realizada pelo IMEI.

Assim, a confissão do tráfico restou confirmada pelos depoimentos dos policiais inquiridos sob o crivo do contraditório.

E, no caso, observo que motivos não há para se duvidar dos depoimentos prestados pelos policiais, pois inexistiu nos autos demonstração do intuito de prejudicarem o réu, sobretudo porque não conheciam o réu.

Oportuno destacar, ainda, que descabe afastar a credibilidade da versão apresentada pelos policiais tão somente pela condição funcional, uma vez que estão submetidos ao crivo do contraditório como qualquer outra pessoa que comparece em juízo. Por tal razão, faltando com a verdade, ficam os policiais sujeitos às penas dos crimes de falso testemunho e mesmo denúncia caluniosa, caso imputem falsamente um crime a outrem.

A propósito, colaciono o seguinte entendimento acerca da validade do depoimento dos policiais: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida - Réu que ostenta condenações criminais - Pena-base mantida - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO."(TJSP; Apelação Criminal 0002632-15.2015.8.26.0538; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022).

No mais, o fato de os policiais não visualizarem a venda em si não exclui o crime que possui a seguinte tipificação:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

E mais. Segundo entendimento jurisprudencial: "O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

Portanto, a condenação dos corréus é medida que se impõe, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que a conduta se coaduna ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No mais, patente o crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Isso porque o réu confirmou a posse do celular. Todavia, o aparelho era produto de furto, conforme comprova o boletim de ocorrência n. BA8652-1/2022.

Nem se diga que não teria ciência da origem espúria, sobretudo porque a defesa não apresentou nenhum documento comprobatório da aquisição lícita do bem, nem mesmo pleiteou a oitiva da suposta pessoa que teria vendido a ele o bem.

Assim, o conjunto probatório é coeso, não deixando dúvidas de que as drogas apreendidas em poder do réu se destinavam ao tráfico ilícito, bem como há provas do crime de receptação, pelo que a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena:

1ª fase: Atenta às diretrizes do art. 59, do Código Penal e 42, da Lei nº 11.343/2006, máxime quanto à necessidade de prevenção e repressão do crime, além da natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, observo que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Fixo a pena-base no mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime previsto no artigo 180 do Código Penal.

Não há agravantes a serem consideradas. Presentes a atenuante da menoridade relativa. Todavia, as penas já foram fixadas no mínimo legal.

É caso de aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que se trata de réu primário.

Ausentes critérios legais, na redução levam-se em conta a quantidade de droga, as circunstâncias da prisão e a conduta do agente, reduzindo a pena em metade, restando-a definitivamente fixada em 02 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento 250 dias-multa para o delito de tráfico de entorpecentes.

Considerando o concurso material de delito, bem como somadas as penas impostas, fica o réu condenado a pena de 03 (três) anos de reclusão de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal.

Atendendo às condições econômicas do réu fixo o valor de cada dia-multa no piso mínimo legal (um trinta avos - art. 43, da Lei nº 11.343/06).

A pena será cumprida em regime inicial semiaberto. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o sursis (art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para CONDENAR o réu GABRIEL ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal, no regime inicial semiaberto.

Não autorizo o apelo em liberdade, pois confirmados os requisitos que determinaram a custódia cautelar.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Condeno o réu no pagamento de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso.

P.I.C.

Nazaré Paulista, 08 de novembro de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA